

1501952-54.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Cerquilha

Foro: Foro de Cerquilha

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... apresentando condenações anteriores por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O réu Lucas Soares de Checchi, a seu turno, possui condenação anterior pela prática de furtos (fls. 124/126), também se caracterizando como reincidente. Feitas essas considerações, prossigo na dosagem das reprimendas.

Para o delito de roubo:

Analisando os elementos do art. 59 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerquilha

Foro de Cerquilha

Vara Única

Av. Washington Luiz, 2501, Cerquilha-SP - cep 18520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501952-54.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501952-54.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2346327/2021 - DEL.POL.CERQUILHO, 22059326 - DEL.POL.CERQUILHO, 870/21/313 - DEL.POL.CERQUILHO, 2346327 -

DEL.POL.CERQUILHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR DOUGLAS DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 181/186) em face de CESAR DOUGLAS DOS SANTOS, RICARDO ALEXANDRE CORREIA, JEFFERSON DE CAMPOS VALIM, JOÃO CARLOS DOMINGUES e LUCAS SOARES DE CRECCHI, devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º - A, inciso I, do Código Penal (CP); nos artigos 33, "caput" e 35, da Lei nº 11.343/06 (LD), e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), c.c o artigo 29 do Código Penal; todos na forma do concurso material de crimes do artigo 69 do Código Penal, porque, no início da

madrugada de 20 de Dezembro de 2021, na residência localizada à Chácara Tiago Moretti, 100, bairro Mato Dentro, Recanto da Colina, nesta cidade e comarca de Cerquilha, os acusados, supostamente, com unidade de desígnios, esforço comum e previamente ajustados para a prática criminosa, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, contra a vítima MIRELLA BUSINARI BORTOLUCCI, o veículo VW/Spacefox Sport, de cor preta e placas EUD1877 - Cerquilha/SP, documentos pessoais e do veículo, joias, 4 televisores de marcas e tamanhos diversos, aparelho de telefone celular, um videogame Playstation 3 e seus 16 jogos, peças de roupa e dinheiro.

Consta da denúncia, que também no dia 20 de Dezembro de 2021, nas imediações e no interior da residência localizada à Rua João Subitoni, 46, Jardim Esplanada, cidade e comarca de Cerquilha, os acusados, agindo em unidade de desígnios e acordo prévio, transportavam e guardavam, para posterior prática de tráfico de drogas, 2 (dois) tijolos de cocaína na forma de "crack", pesando aproximadamente 2.062 gramas, e 5 porções de maconha, pesando aproximadamente 80 gramas, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamente. Que em data incerta, porém, anterior ao dia 20 de Dezembro de 2021, nesta cidade e comarca de Cerquilha, os acusados, se associaram para o fim de praticar o crime no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). No mesmo local, os acusados, mantinham sob sua guarda e ocultavam arma de fogo e munições, um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, além de 5 munições de mesmo calibre, e uma garrucha calibre 36, com 2 cartuchos de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, JEFFERSON era proprietário da residência, localizada à Rua João Subitoni, 46, Jardim Esplanada, em Cerquilha, local onde alugava um quarto para LUCAS, que RICARDO e JOÃO CARLOS eram frequentadores do local, bem como nesse mesmo imóvel, foram localizados e apreendidos, armas de fogo, relevante quantidade de entorpecentes e objetos subtraídos da vítima no mesmo dia. Que CÉSAR era o responsável pelo veículo utilizado no dia do roubo. E também utilizado para o transporte da droga.

No dia dos fatos, em 20 de Dezembro de 2021, CÉSAR, emprestou seu veículo para JEFFERSON (que o dirigiu), RICARDO, JOÃO CARLOS e LUCAS, que foram até a residência da vítima, Chácara Tiago Moretti, 100, Mato Dentro, em Cerquilha, e acompanhados de uma mulher não identificada, utilizando-se de faca e armas de fogo, fizeram refém a vítima e suas filhas, tempo em que levaram o veículo da vítima e objetos descritos na denúncia.

Após policiais civis utilizarem de imagens de sistema eletrônico de monitoramento e segurança, identificaram o veículo, provável automóvel utilizado no roubo, transitando em via pública, bem como se dirigiram em viatura descaracterizada, ao imóvel de JEFFERSON, resultando em todos os fatos narrados na denúncia.

Os réus foram presos e autuados em flagrante delito (fls. 01/02).

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 154/156).

A denúncia foi recebida em 30/01/2022. (fls. 226/229)

Ratificado o recebimento da denúncia, foi redesignada a audiência de instrução e julgamento (fls. 333/336).

Citados os réus (fls. 264, 266, 268, 270 e 272), apresentaram resposta à acusação (fls. 287, 289, 318/321, 322/324 e 325/327).

Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva da vítima, sem a presença dos réus, nos termos do artigo 217 do CPP. Para o ato de reconhecimento (artigo 226 do CPP), foram apresentados 3 homens, enumerados de 1 a 3, sendo o réu César Douglas dos Santos o de número 2. A vítima não o reconheceu. A seguir outros 3 homens também enumerados de 1 a 3 foram apresentados, sendo o réu Jefferson de Campos Valim o de número 2; a vítima também não o reconheceu. O MM. Juiz dispensou os demais tendo em vista que a vítima afirmou não se recordar de nenhum deles. Em seguida, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação: Alan de Oliveira Corrêa, Ederson Eduardo Bergamim, Ednilson Correa da Silva Mussulini, Ricardo Teixeira (nessa ordem). A seguir, foram colhidos os depoimentos das informantes: Elaine Cristina Ribeiro Rosa, Josiane Mendes Alves (nessa ordem). Em seguida, procedeu-se ao interrogatório dos réus: Cesar Douglas dos Santos,

Jefferson de Campos Valim, Ricardo Alexandre Correia, João Carlos Domingues, Lucas Soares de Checchi (nessa ordem), conforme gravação audiovisual.

A seguir, pelo Meritíssimo Juiz foi dito: "Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução. Defiro o prazo de 5 dias a iniciar pelo Ministério Público e, consecutivamente e independente de nova intimação, mais 5 dias para as Defesas, para apresentação de alegações finais. Saem os presentes intimados"(fls. 483/486).

O acusado Jefferson de Campos Valim pleiteou a revogação de sua prisão preventiva em audiência, alegando ser primário e com bons antecedentes, e não haver provas de seu envolvimento com o caso denunciado. Sendo o pedido indeferido (fls. 487/488). Em tese de alegações finais, o MP requereu a condenação dos acusados nos termos da inicial (fls. 494/513).

As defesas dos réus Ricardo Alexandre Correia, Jefferson de Campos Valim e César Douglas dos Santos, requereram a absolvição por falta de provas. Em caso de condenação requerem aplicação de regime mais brando e que os réus Ricardo Alexandre Correia e Jefferson de Campos Valim possa responder em liberdade (fls. 529/532, fls. 534/539 e fls. 554/561, respectivamente). A defesa de César Douglas dos Santos ainda aventou a quebra da cadeia de custódia e a necessidade de produção de prova pericial em relação às mídias juntadas pelo Ministério Público em suas alegações finais, bem como a imprescindibilidade de realização de novo interrogatório após a juntada dos referidos documentos.

A defesa do réu João Carlos Domingues requer a absolvição por falta de provas ou que seja desclassificado o crime de roubo majorado para o roubo simples. Em caso de condenação requer aplicação de regime mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas e direito, e aplicação da suspensão condicional da pena com base no artigo 77 do CP (fls. 542/546).

A defesa do réu Lucas Soares de Checchi requereu a absolvição, por falta de provas (fls. 548/553).

É o relatório.

Decido.

As preliminares serão resolvidas juntamente com a fundamentação concernente ao mérito.

A materialidade e autoria dos delitos, imputáveis aos cinco acusados, são demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; pelo boletim de ocorrência de fls. 03/09; pelo laudo de constatação preliminar das drogas apreendidas de fl. 10; pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/14, relativo aos bens subtraídos, e às drogas e aos armamentos apreendidos em poder dos acusados; pelo auto de avaliação de fls. 15/17, realizado sobre as coisas subtraídas da ofendida; pelos depoimentos prestados na fase policial; pelo auto de reconhecimento de objeto de fls. 26/28, confirmando a subtração, pelos réus, dos bens de propriedade da vítima Mirella Businari Bortolucci; pelo auto de entrega de fls. 29/31, atestando a restituição dos bens subtraídos à vítima; pelo boletim de ocorrência de fls. 66/68, e pelas declarações da própria ofendida prestados perante a autoridade policial; e pelo relatório final da autoridade policial de fls. 175/177.

O laudo pericial de fls. 450/454, a seu turno, atestou a eficácia das munições de arma de fogo apreendidas em poder dos réus, enquanto o laudo de fls. 455/459 demonstra a existência de arma de fogo com numeração propositalmente suprimida, para evitar identificação do artefato.

O laudo pericial de fls. 460/462 atesta a apreensão de um simulacro de arma de fogo (utilizada para "airsoft"), o laudo de fls. 463/466 foi realizado sobre outra arma de fogo e o laudo de fls. 467/471 foi realizado sobre outras munições.

Ainda, o laudo pericial de fls. 472/474 é positiva para a constatação de drogas ilícitas, apreendidas em poder dos réus.

As imagens contidas nos memoriais trazidos pelo Ministério Público, às fls. 494/513, sobre as quais os acusados puderam se manifestar, confirmaram solidamente a versão das testemunhas ouvidas, por meio delas sendo possível identificar os réus João Carlos, César e Lucas, o qual portava arma de fogo na ocasião.

No ponto, contrariando os argumentos de fls. 554/561, não há qualquer vício na

produção probatório, tampouco quebra da cadeia de custódia. Não há dúvidas quanto à veracidade e integridade das imagens, tampouco qualquer impugnação concreta e fundamentada por parte dos acusados.

As mídias acostadas pelo Ministério Público são íntegras e sem cortes, não havendo qualquer indício de adulteração.

Não há necessidade de perícia técnica sobre as imagens, as quais podem ser analisadas independentemente de prova pericial. Sequer há especificação do ponto controvertido que com perícia poder-se-ia esclarecer.

A incidência ao caso do disposto no art. 400, § 1º, do Código Processual Penal, segundo o qual “as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”, é inarredável.

Quanto à desnecessidade de repetição do ato de interrogatório, reporto-me à decisão de fls. 521/522, cujos fundamentos permanecem e que solucionou taxativamente a questão.

Tampouco há qualquer afronta à paridade de armas, ao contraditório e à ampla defesa, diante da plena possibilidade de manifestação e impugnação em torno da prova produzida.

Ademais, o art. 563 do Código Processual Penal, ao prever que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, consagrou a máxima do “pas de nullité sans grief”, a exigir, no caso concreto, que a defesa demonstrasse não apenas a ilegalidade cogitada, mas também o prejuízo sofrido, o que não se observa na espécie.

Ainda, em audiência, a ofendida confirmou os fatos denunciados. Disse estar dormindo no local onde residia, juntamente com suas três filhas, quando foi acordada e viu se tratar de um assalto, ocasião em que os meliantes levaram diversos de seus bens, exercendo ameaça com emprego de arma de fogo.

A testemunha Alan, policial civil, afirmou ter realizado, a partir de relatos da vítima, diversas diligências para averiguação dos fatos, nas quais encontraram os acusados João Carlos e Ricardo portando objetos subtraídos da ofendida dentro de bolsas, além de entorpecentes ilícitos e armamentos.

Esclareceu a testemunha Alan que realizou a busca em imóvel de propriedade do réu Jefferson, onde também localizado o réu Lucas, ocasião em que foram encontrados eletrônicos subtraídos da ofendida.

Acrescentou que a participação do réu Cesar foi apurada em virtude da propriedade de um veículo “Spin” envolvido nos fatos.

A testemunha Ederson, guarda municipal, relatou que as autoridades tomaram ciência de um roubo, onde descobriram o envolvimento de um veículo “Spin”, o qual chegou a um imóvel onde se encontrava o réu Jefferson.

Afirmou que foram ao imóvel de propriedade do réu Jefferson, onde foram recebidos por Lucas. Confirmando o testemunho de Alan, atestou terem encontrado diversos objetos produto do roubo narrado no interior da propriedade.

Disse terem apreendido João Carlos e Ricardo com bolsas contendo armas, entorpecentes e bens subtraídos da vítima.

Deu conta de que o veículo “Spin” envolvido no evento foi observado por meio de imagens de monitoramento, passando pela frente do local do roubo, e, por meio do emplacamento e dos dados de posse das autoridades, localizaram o sr. Jefferson. Relatou que tanto o automóvel “Spin” observado pelas câmeras de monitoramento quanto aquele apreendido apresentavam um farol queimado, indicando que se trata do mesmo veículo.

A testemunha Edmilson narrou que, a partir da notícia do delito, passaram a diligenciar o ocorrido e encontraram um veículo “Spin”, a qual havia passado por diversas vezes em frente ao local do crime e, com base nisso, abordaram o acusado César, mas não encontraram nada de ilícito na ocasião.

Diligenciaram uma residência, de propriedade do réu Jefferson, onde encontraram o réu Lucas, muito nervoso. Avistaram saindo da casa os réus João Carlos e Ricardo, que descartaram duas bolsas e disseram ter cometido o crime em questão.

Nessa esteira, serve como elemento corroborativo da tese ministerial a confissão do réu Ricardo, a qual está em consonância com as demais provas dos autos.

A testemunha Ricardo Teixeira, policial militar, contou que prestou apoio à guarda na apuração do roubo noticiado, narrando que obtiveram êxito em localizar os objetos subtraídos da ofendida em poder dos acusados, corroborando a versão dos demais testemunhos.

O acusado João Carlos confessou a prática do roubo, embora tenha relatado circunstâncias e contexto diversos daqueles contidos na denúncia. Não obstante, ainda que parcial a confissão, serve ela para reforçar a tese acusatória, no sentido de que o réu João Carlos teve participação no delito com o envolvimento de outras pessoas, uma das quais o encarregou de transportar os bens subtraídos. A versão dos demais réus se revelou totalmente dissociada das provas produzidas e mostrou-se vaga e evasiva, e dissonante da sua palavra externada em solo policial, não servindo para derruir a palavra das testemunhas ouvidas em juízo, e os demais documentos angariados nos autos.

Nessa linha, verifico que a falta de reconhecimento dos réus pela ofendida deveu-se ao nervosismo do momento e à rapidez com que se desenrolaram os eventos, e é superada pela existência de arcabouço probatório suficiente para identificar a autoria dos réus em relação aos fatos denunciados.

Desse modo, concluo que os réus, tal como descrito na denúncia de fls. 181/186, e reforçado nos memoriais de fls. 494/513, agindo em conjunto e em unidade de desígnios, cada qual aderindo à conduta dos demais, subtraíram diversos bens móveis da vítima Mirella Businari Bortolucci, mediante empenho de violência e grave ameaça exercida mediante uso de arma de fogo, circunstância de conhecimento de todos. Nessa linha, não se cogita da participação de menor importância de qualquer dos denunciados, sendo inaplicável a disposição do art. 29, § 1º, do Código Penal, em favor de qualquer deles, pois a cada uma as condutas pode-se atribuir nexo de causalidade com o crime e grande relevância na prática da empreitada criminosa. A autoria e envolvimento de todos os acusados no roubo restaram provadas a contento, tendo todos agido no sentido de, com plano prévio e concordância de todos os acusados, dirigirem-se ao local onde estava a ofendida e na qual eram mantidos bens de valor, os quais foram transportados e mantidos em imóvel e bolsas com a ciência e participação de todos os denunciados.

Em contrapartida, não ficou demonstrada a circunstância de privação da liberdade das vítimas, a tal ponto de configurar elemento sobejante do tipo penal, não tendo o constrangimento ultrapassado o necessário para execução do roubo.

Portanto, o ato praticado pelos réus se enquadra no tipo do art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, do Código Penal, porquanto a subtração mediante violência e grave ameaça deu-se mediante utilização de arma de fogo e em concurso de agentes:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...] II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; [...] § 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ainda, também se pode concluir que os réus João Carlos e Ricardo, agindo em unidade de desígnios, guardavam e transportavam grande quantidade de drogas diversas (cocaína e maconha), para fins de tráfico ilícito, sem autorização legal ou regulamentar, incidindo, assim, nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Também se conclui que os acusados João Carlos e Ricardo, previamente ajustados e em unidade de desígnios, possuíam e ocultavam arma de fogo e munições, sendo um dos artefatos com numeração suprimida, fazendo-o na falta de autorização legal ou regulamentar, enquadrando-se a conduta, por isso, na norma do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. § 1º Nas mesmas penas incorre quem: [...] IV - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; Todavia, não vislumbro elementos suficientes para indicar a prática de tráfico de entorpecentes pelos demais acusados, com os quais não foram encontrados quaisquer drogas, não havendo demonstração bastante para vincula-los à atividade delitiva desenvolvida pelos acusados João Carlos e Ricardo, o mesmo valendo para os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento.

A esse respeito, vejo que não foram localizadas armas e tampouco drogas em poder dos réus Cesar, Jefferson e Lucas, pairando dúvidas em torno do envolvimento desses denunciados com os crimes previstos na legislação especial, qualificados na denúncia, a ensejar a absolvição, neste particular, com base na máxima do "in dubio pro reo" e no art. 386, VII, do Código Processual Penal.

Da mesma forma, não vislumbro elementos suficientes para se afirmar a estabilidade e permanência de associação, com certa continuidade no tempo, voltada para a prática de tráfico de drogas, não se podendo discernir entre o concurso eventual de agentes e a efetiva existência de associação.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, os requisitos mencionados são essenciais para a configuração do crime tratado no art. 35 da Lei 11.343/06:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A

jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

[...] (AgRg no HC n. 742.720/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 14/6/2022)

Pelas condutas praticadas em concurso, respondem todos os agentes e participantes, na medida de suas respectivas culpabilidades, a teor do art. 29, caput, do Código Penal, segundo o qual "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

Tratando-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, e sendo puníveis os réus, cabível a condenação nos termos supra delineados.

Passo, pois, à dosimetria das penas.

O réu César Douglas dos Santos (fls. 80/85) é primário e não conta com maus antecedentes (fls. 80/85). O mesmo em relação ao réu Jefferson de Campos Valim (fls. 92/93) e ao réu João Carlos Domingues (fls. 115/116). O réu Ricardo Alexandre Correia é reincidente (fls. 101/109), apresentando condenações anteriores por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O réu Lucas Soares de Checchi, a seu turno, possui condenação anterior pela prática de furtos (fls. 124/126), também se caracterizando como reincidente.

Feitas essas considerações, prossigo na dosagem das reprimendas.

Para o delito de roubo:

Analisando os elementos do art. 59 do Código Penal, entendo elevada a negatividade das circunstâncias, uma vez que, além da própria vítima, também suas três crianças menores foram subjugadas e presenciaram a violência suportada por sua genitora - e, inclusive, foram vítima dessa violência. A culpabilidade do delito e dos réus também é exacerbada, uma vez que vários foram os bens subtraídos da ofendida, a qual foi abordada e surpreendida em sua residência, no período noturno, a evidenciar maior vulnerabilidade da vítima, maior ousadia dos acusados e maior gravidade concreto do delito.

Não havendo outras considerações nessa fase da dosimetria, sendo as demais circunstâncias analisadas nas demais fases e estando os réus, na presente etapa, em igual situação, fixo a pena-base, para cada um deles, em 6 (seis) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, nada a ponderar em relação aos réus César e Jefferson.

O réu João Carlos era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos e confessou a prática delitativa, enquadrando-se nas hipóteses das atenuantes dos arts. 65, I e III, "d", do Código Penal. No entanto, em função da Súmula 231/STJ, a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal.

Em relação aos réus Ricardo e Lucas, aplica-se a agravante do art. 61, I, do Código Penal; mas Ricardo, por possuir mais de uma condenação, e ser multirreincidente, deve receber um aumento maior. Dessa forma, fixo a pena intermediária de Ricardo em 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e a de Lucas em 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa, para o crime de roubo.

As penas serão majoradas, na terceira fase, em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), cumulativamente, em função do disposto nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, totalizando: a) para os réus César, Jefferson e João Carlos, 12 (doze) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa; b) para o réu Ricardo, 16 (dezesesseis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e; c) para o réu Lucas, 14 (quatorze) anos de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Para os delitos da Lei de Drogas e do Estatuto do Desarmamento:

As penas-base dos réus Ricardo e João Carlos, para os delitos previstos na legislação especial, ficam fixadas no mínimo legal.

Na segunda fase, fazem-se as mesmas considerações já expostas para o delito de roubo, de modo que fixo a pena intermediária: a) para João Carlos, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico de drogas, e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o delito de posse de arma e; b) para Ricardo, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa para o delito de tráfico de drogas, e 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o delito de posse de arma.

Na terceira fase, sem considerações no tocante ao réu Ricardo que, por ser reincidente e com maus antecedentes, não faz jus ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o qual, por outro lado, incide em relação a João Carlos, para estabelecer sua pena para o delito de drogas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Entre os delitos, aplica-se a regra do cumulo material, incidindo o disposto nos arts. 69 e 72 do Código Penal.

Assim, fixo as penas definitivas totais em: a) para os réus César e Jefferson, 12 (doze) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa; b) para o réu Lucas, 14 (quatorze) anos de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa; c) para o réu João Carlos, 16 (dezesesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 206 (duzentos e seis) dias-multa e; d) para o réu Ricardo, 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa.

O valor do dia-multa valerá pelo mínimo legal.

Em vista das circunstâncias e da quantidade da pena aplicada, o regime inicial será o fechado, conforme art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Pelas mesmas razões, e observando também a reincidência de alguns réus, inviável a substituição das reprimendas (art. 44 do Código Penal), assim como descabida a suspensão condicional (art. 77 do Código Penal).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da denúncia para, nos termos da fundamentação, ABSOLVER os acusados César Douglas dos Santos, Jefferson de Campos Valim e Lucas Soares de Checchi das acusações pelos delitos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do Código Processual Penal, e ABSOLVER todos os acusados pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código Processual Penal.

Ainda: a) CONDENO o réu Jefferson de Campos Valim à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, cada qual no mínimo legal; b) CONDENO o réu César Douglas dos Santos à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, cada qual no mínimo legal; c) CONDENO o réu Lucas Soares de Checchi à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 34 (trinta e quatro) dias-multa, cada qual

no mínimo legal; d) CONDENO o réu João Carlos Domingues à pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 206 (duzentos e seis) dias-multa, cada qual no mínimo legal e; e) CONDENO o réu Ricardo Alexandre Correia à pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Persistindo os fundamentos das decisões de fls. 154/156 e 281/282, no tocante à prisão preventiva dos acusados, mantenho as prisões, considerada a necessidade de garantia da ordem pública, e tendo em conta também a gravidade concreta dos fatos praticados, conforme extensa fundamentação acima.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, determino o perdimento do produto do crime, ressalvado o direito dos lesados e terceiros de boa-fé, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal.

Também determino, após o trânsito em julgado, a destruição das drogas apreendidas, conforme Lei 11.343/06, e o encaminhamento das armas de fogo ao Comando do Exército, conforme Lei 10.826/06.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento, e intime-se para o pagamento da multa.

Custas pelos condenados, na forma do art. 804 do Código Processual Penal.

Façam-se as anotações necessárias, e expeçam-se ofícios à estatística criminal e à Justiça Eleitoral para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cerquilho, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA